



> Retouradres Postbus 20011 2500EA Den Haag

Stichting Green Business Club Nederland
T.a.v.
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

**DGVB - Directie Bouwen en
Energie**

Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Kenmerk
2023-0000689150

Uw kenmerk

Datum	5 december 2023
Referentienummer	2023-84365
Betreft	Subsidieverlening Energiebesparing ronde 2

Geachte mevrouw,

Onder verwijzing naar uw subsidieaanvraag van 7 september 2023 waarin u verzoekt om een subsidie voor de Energiebesparing ronde 2 deel ik u mede dat ik bereid ben u, op grond van subsidieregeling Experimenten, Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht wonen 2022 een incidentele subsidie toe te kennen voor een bedrag van maximaal € 290.320,- voor de activiteiten zoals beschreven in uw subsidieaanvraag.

Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot verstrekt van 80% van het te subsidiëren bedrag. U ontvangt dit voorschot van € 232.256,- na ontvangst van deze subsidieverlening op rekeningnummer NL07 ten name van Stichting Green Business Club Nederland.

De start van de subsidieactiviteiten was op 1 september 2023. De activiteiten zullen uiterlijk 31 maart 2024 zijn afgerond.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een vaststellingaanvraag in te dienen. Wij verwachten uw vaststellingsaanvraag daarom uiterlijk 30 juni 2024 te ontvangen. De subsidie zal binnen 22 weken na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij punt a hieronder beschreven bewijs. Na vaststelling van de subsidie zal normaliter het eventuele restantbedrag van € 58.064,- op bovengenoemd rekeningnummer gestort worden.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoals die is beschreven in uw bovengenoemde subsidieaanvraag.

Datum
5 december 2023

Kenmerk
2023-0000689150

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

- a. U dient een bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden. Graag ontvang ik de rapportage Lichten Uit, zoals benoemd in uw begroting, bij uw vaststellingsaanvraag. Tevens dient u een einddeclaratie (prestatie en gerealiseerde kosten) over te leggen, welke is opgesteld conform de door u ingediende begroting.
- b. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden zal worden voldaan.

Voorwaarden op grond van AGVV

Om te voldoen aan de Europese staatssteunregels, verleen ik geen subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU). Een steunmaatregel kan verenigbaar zijn met de interne markt, als deze valt binnen de juridische kaders van de Europese Commissie of door haar is goedgekeurd.

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden op grond van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, zoals gewijzigd door verordening (EU) 2023/1315 op 23 juni 2023, waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1 van 26.6.2014, blz. 1, respectievelijk Pb EU, L 167, 30.6.2023, p. 1-90, Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Met name artikel 49 AGVV is van toepassing. Dit artikel verklaart steun voor consultancydiensten inzake milieubescherming en energiethema's verenigbaar met de interne markt en stelt deze steun vrij van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 49 alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van de AGVV. Artikel 49 AGVV maakt steun mogelijk voor de in aanmerking komende kosten van consultancydiensten die rechtstreeks verband houden met op grond van deel 7 van de AGVV voor steun in aanmerking komende investeringen. Dit betreft onder andere investeringssteun voor energie-efficiëntiemaatregelen.

Op grond van artikel 49, lid 3 AGVV mag een bedrag van 60% van de aangevraagde kosten vergoed worden met een verhoging van:

- a. 10 procentpunten indien de steun aan middelgrote ondernemingen wordt toegekend en met 20 procentpunten indien de steun aan kleine ondernemingen wordt toegekend

Op grond van de bij de subsidieaanvraag ingediende begroting betreft het aan dit artikel te relateren maximale steunbedrag in totaal € 351.287,- (inclusief btw) dat een steunpercentage van afgerond 80% oplevert, hetgeen het maximaal toegestane steunpercentage van 80% niet overschrijdt.

Datum
5 december 2023

Kenmerk
2023-0000689150

Ik heb geconstateerd dat Business Club Nederland geen onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van de AGVV. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen Business Club Nederland geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van de AGVV. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van het voorstel waarvoor de subsidie wordt gevraagd niet is begonnen dan na de aanvraag van 18 augustus 2023. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect in de zin van artikel 6, tweede lid, van de AGVV uit van deze subsidieverlening aan Green Business Club.

Beknpte informatie over deze subsidieverlening wordt op grond van artikel 9, eerste lid, van de AGVV gemeld aan de Europese Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de staatssteunwebsite op het internet.

Om te voldoen aan artikel 9, eerste lid, onder c van de AGVV worden de benodigde gegevens van deze subsidie bovendien binnen zes maanden vanaf de datum van de toekenning van de steun gepubliceerd via de State Aid Transparency Award Module (TAM). Op grond van artikel 9, vierde lid, en artikel 12, van de AGVV moeten de gegevens van deze subsidie voor tien jaar vanaf de datum van deze subsidieverlening beschikbaar blijven.

Aanvullende voorwaarden art. 4:38 Awb

Green Business Club dient een gescheiden boekhouding bij te houden voor de economische en niet-economische activiteiten.

Indien met gebruikmaking van deze subsidie derden worden ingehuurd om commerciële activiteiten te verrichten, dient gewaarborgd te worden dat deze activiteiten tegen marktconforme voorwaarden of met inachtneming van de de-minimisverordening (Verordening (EU) Nr. 1407/2013) worden uitgevoerd. Aangetoond zal moeten worden op welke wijze de Green Business Club hiervoor zorg draagt. Eén van de manieren om activiteiten tegen marktconforme voorwaarden te realiseren is bijvoorbeeld het vragen van offertes.

Volledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag vast te stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet in voldoende mate naleeft.

Daarnaast verwijst ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besluit van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register wordt onder meer bijgehouden welke sanctiemaatregel (bestuurlijke boete, lagere vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking van de subsidievaststelling) genomen is.

**DGVB - Directie Bouwen
en Energie**
Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum
5 december 2023

Kenmerk
2023-0000689150

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met _____.

Hoogachtend,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

F.G. Licher

Directeur Bouwen en Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGVB-B&E, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.